第十二章　社会工作服务相关法规与政策

本章知识点

（一）人民信访工作法规与政策的内容和要求

（二）基层治理和基层政权建设法规与政策的内容和要求

（三）新就业群体工作法规与政策的内容和要求

（四）志愿服务法规与政策的内容和要求

（五）人民调解法规与政策的内容和要求

（六）社会救助法规与政策的内容和要求

（七）社区矫正、禁毒和治安管理法规与政策的内容和要求

本章知识点

（八）社会组织法规与政策的内容和要求

（九）劳动就业法规与政策的内容和要求

（十）社会保险法规与政策的内容和要求

（十一）婚姻家庭法规与政策的内容和要求

（十二）特定人群权益保护与服务法规与政策的内容和要求

第一节　人民信访工作法规与政策的内容和要求

知识点1：信访事项的提出和受理

（一）　提出

一般应当采用书面形式；对采用口头形式提出的信访事项，应当如实记录。

信访事项已经受理或者正在办理时限内重复提出，不予受理

涉及诉讼权利救济的信访事项-向有关政法部门提出

多人走访，代表不得超过5人

（二）　受理

1.党委政府信访部门收到信访事项应予以登记，在15日内分别处理：

转送本级机关单位；转送下级机关单位；需要反馈结果的，要求限期反馈提交办结报告；涉法涉诉信件转送同级政法部门，纪检监察范围的转送纪检监察机关

（二）　受理

2.其他机关单位对信访事项的登记和处理

直接提出的信访事项予以登记

能够当场告知的，当场书面告知；不能当场告知的，15日内书面告知信访人

转送交办信访事项：15日内书面告知信访人处理途径和程序；不属于职权范围的，5个工作日内提出

异议、说明理由

（二） 受理

3.涉及两个或以上机关单位信访事项的受理

协商受理，协商不成交由共同上级机关决定受理机关；无共同上级机关单位，由信访工作联席会议协调

机关单位分立、合并、撤销，由继续行使其职权的机关单位受理

4.重大、紧急信访事项和信访信息报告

及时报告本级党委政府，依法及时采取措施

向上一级信访部门报告，同时报告国家信访局

（二） 受理

5.信访过程中的约束性规定。不得：

（1）在机关、单位办公场所周围、公共场所非法聚集，围堵、冲击机关、单位，拦截公务车辆，或者堵塞、阻断交通；

（2）携带危险物品、管制器具；

（3）侮辱、殴打、威胁机关、单位工作人员，非法限制他人人身自由，或者毁坏财物；

（二） 受理

5.信访过程中的约束性规定。不得：

（4）在信访接待场所滞留、滋事，或者将生活不能自理的人弃留在信访接待场所；

（5）煽动、串联、胁迫、以财物诱使、幕后操纵他人信访，或者以信访为名借机敛财；

（6）其他扰乱公共秩序、妨害国家和公共安全的行为。

第二节 基层治理和基层政权建设法规与政策的内容和要求

知识点一、基层治理和基层政权建设的主要任务

（一）完善党全面领导基层治理制度

（二）加强基层政权治理能力建设

（三）健全基层群众自治制度

（四）推进基层法治和德治建设

（五）加强基层智慧治理能力建设

（一）加强居民委员会建设

1.居民委员会的组织设置

居民居住状况，按照便于居民自治，有利于基层治理的原则，一般在1000户至3000户的范围内设立，也可以根据实际需要，在适当范围内设立。

居民委员会的设立、撤销、规模调整，由街道办事处提出，报不设区的市、市辖区的人民政府批准。

（一）加强居民委员会建设

1.居民委员会的组织设置

居民委员会由主任、副主任和委员共5至9人组成。居民委员会成员中，应当有妇女成员。居民委员会成员实行近亲属回避。

居民委员会主任可以由社区党组织负责人通过法定程序担任。居民委员会成员和社区党组织领导班子成员可以交叉任职。

（一）加强居民委员会建设

2.居民委员会的主要职能

①宣传党和国家的政策，维护居民的合法权益；②支持和引导居民践行社会主义核心价值观；③办理本社区居民的公共事务和公益事业，开展便民利民活动；④调解民间纠纷；⑤协助维护社会治安，协助处理信访事项；⑥支持和引导社会组织、社会工作者、志愿者等社会力量参与社区治理；⑦指导、协助监督业主大会、业委会；⑧协助人民政府或者街道办事处；⑨向人民政府或者街道办事处反映居民的意见、要求和提出建议。

（一）加强居民委员会建设

2.居民自治的内容

居民会议由居委会召集，居委会向其负责并报告工作。居民会议由18周岁以上的居民组成，会议的决定应当由出席人的过半数通过。

居民会议的职责：①制定或者修改居民自治章程、居民公约；②审议居委会的年度工作报告，评议居委会成员的工作；③讨论决定其他涉及全体居民利益的重要事项。

知识点三、农村基层治理和基层政权建设

（一）加强村民委员会建设

1.村民委员会的性质、组织结构与主要职能

村民委员会由主任、副主任和委员共3至7人组成。

2.村民（代表）会议和民主管理、民主监督

（1）村民（代表）会议

村民自治的决策机构，村民委员会向村民（代表）会议负责并报告工作

村民会议由本村18周岁以上的村民组成，根据需要可邀请相关企事业单位、群众组织派代表列席。

3.村民（代表）会议和民主管理、民主监督

（1）村民（代表）会议

人数较多或者居住分散的村可设立村民代表会议，讨论决定村民会议授权的事项。

村民代表会议由村民委员会成员和村民代表组成。村民代表由村民按每5至15户推选1人或各村民小组推选产生，对其推选户或村民小组负责，接受村民监督。

第三节　新就业群体工作法规与政策的内容和要求

知识点一、劳动权益保障

（一）订立劳动合同和书面协议

（1）明确企业与劳动者订立劳动合同或书面协议的原则

劳动关系情形-劳动合同

不完全劳动关系情形-书面协议

（2）保障劳动者的知情权与参与权

指导快递企业和网约配送平台企业就涉及劳动权益的制度规则和算法等重要事项，经常性开展协商协调

（二）健全劳动权益保障制度

（1）保障劳动报酬与休息权益

不完全符合确立劳动关系情形但企业对劳动者进行劳动管理的新就业形态劳动者，适用劳动者实际工作地人民政府规定的小时最低工资标准。

为防止劳动者过度劳动，在劳动者达到连续最长接单时间和每日最长工作时间时，企业系统应推送休息提示，并停止推送订单一定时间。

（二）健全劳动权益保障制度

（2）完善社会保险与职业伤害保障体系

放开灵活就业人员在就业地参加基本养老、基本医疗保险的户籍限制

平台企业应当为通过平台注册并接单的新就业形态人员缴纳职业伤害保障费，实现每单必保、每人必保

健全灵活就业人员、农民工、新就业形态劳动者社保制度，扩大新就业形态劳动者职业伤害保障试点。

（三）优化劳动者权益保障服务

（1）畅通企业内部维权渠道

（2）强化工会组织的维权服务功能

（3）推进友好场景建设与社会关爱

（四）完善劳动者权益保障工作机制

（1）构建多部门协同保障机制

（2）健全“一站式”矛盾纠纷预防调处化解体系

“人社牵头、部门协同、行业参与”的工作格局，构建新就业形态劳动纠纷一站式多元联合调解工作模式

健全“商、调、裁、诉、援、执”全链贯通的劳动领域矛盾纠纷预防调处化解体系

推动平台企业建立与工会、劳动者代表常态化沟通协商机制

知识点二、特定新就业群体专项政策

（一）互联网信息服务算法管理

（1）规范涉及劳动者权益的算法应用

算法推荐服务提供者向劳动者提供工作调度服务时，必须落实以下关键措施：劳动报酬保护、休息休假等合法权益维护，以及平台订单分配、工作时间、奖惩等算法规则完善

（2）保障用户（含劳动者）的知情权与选择权

（3）强化平台责任与算法向善的综合施策

（二）落实网络餐饮平台责任的政策

《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》

（1）明确对平台算法的具体限制

平台不得将“最严算法”作为考核要求，通过“算法取中”等方式，合理确定订单数量、准时率、在线率等考核要素，适当放宽配送时限

（2）提出全方位的权益保障要求

第四节　志愿服务法规与政策的内容和要求

同《志愿服务》

——健全新时代志愿服务体系

（一）健全全面参与的志愿服务动员体系

（1）发挥组织动员优势（强化思想政治动员）

（2）拓宽社会动员渠道（广大人民群众）

（3）提升应急动员能力（纳入重大突发事件应急管理体系）

（二）健全精准高效的志愿服务供给体系

（1）丰富志愿服务供给内容

（2）推进供需对接。坚持需求导向、目标导向、效果导向，优化服务方式，实现志愿服务常态化、便利化、精准化。开展集中服务，深化日常服务，做好结对服务，推广菜单式服务。

（3）不断提升服务质效

推进志愿服务项目化运行，建立项目库，持续推出服务清单。加强全流程质效管理。

（三）健全充满活力的志愿服务队伍组织体系

（1）大力推进志愿服务队伍建设

（2）加强志愿服务组织建设

（3）提高志愿服务队伍能力素质

（四）健全覆盖广泛的志愿服务阵地体系

（1）在社区以及各类公共场所因地制宜设立志愿服务站点，引导社会力量参与站点建设，不断完善

站点布局。

（2）加强志愿服务站点标准化建设，丰富站点的精神内核、文化价值，鼓励结合实际探索创新，提升服务效能。

（3）推进数字化建设，强化志愿服务与数字技术融合，利用互联网创新服务方式

（五）健全特色鲜明的志愿文化体系

厚植志愿文化基础、营造志愿文化氛围、增强志愿文化自

（六）健全坚实有力的志愿服务支持保障体系

完善发展政策、注重权益保障、强化激励褒奖、提供法治支撑

（七）构建志愿服务国际合作交流新格局